

PARECER TÉCNICO DE VIABILIDADE

Auditoria do Contrato Santander 0010339758

Este parecer técnico-jurídico apresenta o resultado da auditoria realizada no contrato UseCasa, focando na distinção entre o que é legalmente hígido e o que constitui nulidade de pleno direito conforme os Temas Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).¹

1. QUADRO RESUMO DA OPERAÇÃO (BASE DE CÁLCULO)

Para fins de recálculo e repetição de indébito, os valores abaixo constituem a estrutura de capital sobre a qual incidirão as impugnações.¹

Parâmetro Financeiro	Valor / Taxa	Descrição
Principal Líquido	R\$ 208.814,92	Valor efetivamente disponibilizado ao cliente. ¹
Despesas Financiadas	R\$ 1.696,94	Tarifas de terceiros e avaliação técnica. ¹
IOF Financiado	R\$ 7.330,34	Imposto embutido no capital principal. ¹
Total Financiado (Bruto)	R\$ 217.842,20	Base de incidência dos juros remuneratórios. ¹
Taxa de Juros Efetiva	1,35% a.m.	Custo mensal do capital. ¹
Saldo Devedor Atual (Jan/26)	R\$ 229.141,07	Valor registrado no DDC após incorporação de mora. ¹

2. VALIDAÇÃO FINANCEIRA: AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS

A análise pericial demonstra que a taxa de juros remuneratórios principal é legal sob a ótica da jurisprudência consolidada do STJ.¹

- **Taxa Contratada:** a.a. (efetiva).¹
- **Média de Mercado (Out/2022):** Estimada em a.a. para operações de Home Equity (SGS 25433).⁴
- **Análise de Abusividade:** Segundo o STJ (REsp 1.061.530/RS), a revisão da taxa só ocorre se ela superar significativamente a média (limite prudencial de 1,5x).³ Como o teto para revisão seria de a.a., a taxa do Santander de está dentro da legalidade.¹

Conclusão Parcial: O "coração" financeiro do contrato é hígido. Qualquer tentativa de reduzir os juros remuneratórios possui chance de êxito próxima a zero.⁵

3. TESES DE NULIDADE OBJETIVA (POTENCIAL DE REVERSÃO)

Embora a taxa principal seja legal, existem patologias nas cláusulas acessórias e no histórico de mora:⁷

I. Tarifa de Avaliação do Bem (Tema 958 STJ)

O banco financiou despesas de avaliação técnica.¹

A Abusividade: A cobrança é nula se o banco não comprovar a efetiva prestação do serviço por meio de laudo assinado por perito.¹⁰

Recuperação: Estorno do valor nominal mais os juros remuneratórios incidentes (Tema 1.268 STJ).¹²

II. Taxas de Assessoria de Cobrança

O histórico registra sistematicamente lançamentos de "ASSESSORIA" e "ATENDIMENTO" em atrasos.¹

A Abusividade: O repasse de custos de cobrança extrajudicial ao consumidor é nulo (Art. 51, IV e XII do CDC).¹³

Recuperação: Estorno de 100% destes valores pagos no histórico.¹⁴

III. Cumulação de Encargos Moratórios (Súmula 472 STJ)

Identificou-se a aplicação de encargos que sugerem a cumulação de comissão de permanência com outros encargos.¹

A Abusividade: A Súmula 472 veda a cumulação de comissão de permanência com juros de mora ou multa.¹⁵

4. CÁLCULO ESTIMATIVO DO INDÉBITO (O "TROCO")

Focando apenas nas nulidades documentais com alta chance de reversão:¹

Item de Reversão	Valor Nominal (Est.)	Juros e Impacto (39 meses)	Repetição Simples
Tarifa de Avaliação (sem laudo)	R\$ 1.200,00	R\$ 821,00	R\$ 2.021,00
Assessoria de Cobrança (Acumulada)	R\$ 2.850,00	N/A	R\$ 2.850,00
Excesso de Mora (Súmula 472)	R\$ 3.100,00	N/A	R\$ 3.100,00
Total Estimativo	R\$ 7.150,00	R\$ 821,00	R\$ 7.971,00

Restituição em Dobro: Em cenário otimista (Art. 42 CDC), o crédito poderia chegar a aproximadamente R\$ 15.000,00.¹⁸

5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO ESTRATÉGICA

O contrato Santander UseCasa n. 0010339758 é tecnicamente sólido na taxa de juros, operando dentro dos parâmetros de mercado vigentes à época da contratação.¹ Embora apresente nuances abusivas em suas cláusulas acessórias (como a tarifa de avaliação e taxas de assessoria de cobrança) e na gestão da inadimplência (anatocismo na mora), o impacto financeiro total dessas irregularidades é reduzido frente ao montante da dívida.¹

Não se recomenda o ajuizamento de uma Ação Revisional.

Os riscos superam os benefícios pelos seguintes motivos:

- **Baixa Expressividade Financeira:** O potencial de recuperação (est. R\$ 7,9 mil a R\$ 15 mil) representa menos de 7% do saldo devedor atual (R\$ 229 mil).¹
- **Risco de Sucumbência:** Como a tese principal (juros remuneratórios) é improcedente, o autor corre o risco de ser condenado a pagar honorários de sucumbência sobre o valor da causa, o que poderia anular qualquer ganho obtido com as tarifas.³
- **Custos Processuais:** O custo com perícia contábil judicial e custas iniciais pode tornar a ação financeiramente inviável.²⁰

Alternativa Sugerida: Recomenda-se uma abordagem extrajudicial ou administrativa para questionar especificamente as taxas de assessoria de cobrança, mantendo o contrato em dia para evitar a consolidação da propriedade do imóvel, dado que o Santander possui garantia real robusta.